rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
afdeling Turnhout

Burgerlijke Griffie

Tel.: 014/44.77.41

griffie.burgerlijk.rea.turnhout@just.fgov.be

*Art. 1030 Ger. W. * TF2N * 24/459/B * (geerjoke)*
Afz.: rechtbank van 1e aanleg, Kasteelstraat 1, 2300 TURNHOUT

Meester WUYTS HILARY
[redacted]

TURNHOUT, 03/12/2024

ONZE REFERTE	UW REFERTE	BIJLAGE
Nr: 24/459/B	Partij : [redacted] Ref. partij : Advocaat : WUYTS HILARY Ref. advocaat :	

BETREFT Kennisgeving Art 1030 Ger.W.:
Rolnr: **24/459/B**
[redacted]/
Datum beslissing : 02/12/2024

M.,

Overeenkomstig artikel 1030 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt U hierbij kennis gegeven van de beslissing verleend in bovengenoemde zaak.

Hoogachtend,
De griffier-hoofd van dienst,

I. Van Hees

Repertoriumnummer
24/ 5976
Rolnummer
24/459/B
Datum van uitspraak
02/12/2024
Partijen: [redacted]

☒ Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

Afgeleverd aan	Afgeleverd aan
Afgeleverd aan	Afgeleverd aan

Rechtsmiddelen

VERZET aangetekend op:

AR-nr.:

HOGER BEROEP/CASSATIE aangetekend op:

Rolnummer hof:

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout

sectie familie- en jeugdrechtbank

Betekend bij exploot van Gdw.:

te

dd°

Uittreksel afgeleverd op

Aan BS

Aangeboden op
te TURNHOUT

Niet te registreren
De e.a. inspecteur

Vonnis

Kamer TF2N

Inzake:

De **PROCUREUR DES KONINGS** te Antwerpen, afdeling Turnhout;

Tegen:

[redacted], geboren te [redacted] (Eritrea) op [redacted] en wonende te [redacted] met rijksregisternummer RRN: [redacted];

--- verzoekende partij
--- ter zittingen van 07/10/2024 en 04/11/2024 in persoon aanwezig en bijgestaan door Mr. Wuyts, ter zitting van 18/11/2024 vertegenwoordigd door Mr. H. Wuyts, advocaat te [redacted]

* * *

1. Procedurele voorgaanden

De rechtbank heeft kennis genomen van:

- de verklaring van verzoeker voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Geel van 13 februari 2024, overeenkomstig artikel 12*bis* §1, 2° van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit;
- het negatief advies van het Openbaar Ministerie van 14 mei 2024, overgemaakt per brief van dezelfde datum;
- het beroep aangetekend namens verzoeker op 27 mei 2024;
- de neerlegging van het dossier ter griffie op 10 juni 2024;
- het schriftelijke advies van het Openbaar Ministerie van 4 november 2024;
- de namens verzoeker neergelegde besluiten;
- de namens verzoeker en het Openbaar Ministerie neergelegde stukken.

Ter zitting van 7 oktober 2024 werd verzoeker, bijgestaan door zijn raadsman gehoord. Het Openbaar Ministerie verleende mondeling advies en legde een schriftelijk advies neer op de zitting van 4 november 2024, waarop namens verzoeker werd gerepliceerd op de zitting van 18 november 2024.

De wet op het taalgebruik in gerechtszaken is nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Verzoeker is afkomstig uit Eritrea.

Hij heeft op 13 februari 2024 overeenkomstig artikel 15 §1, 2°van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit een verklaring van Belgische nationaliteit afgelegd voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Geel.

De ambtenaar van de burgerlijke stand te Geel heeft verklaard dat het dossier met betrekking tot de nationaliteitsverklaring volledig is.

Daarop heeft het Openbaar Ministerie een advies verstrekt binnen de 4 maanden overeenkomstig artikel 15 §3 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit op 14 mei 2024. Het advies werd verzonden per brief van dezelfde datum en door verzoeker in ontvangst genomen op een onbekende datum.

De raadsman van verzoeker heeft bij schrijven van 27 mei 2024, verzocht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand om de zaak aanhangig te maken voor deze Rechtbank, een en ander overeenkomstig artikel 15 §5 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit.

Het verzoek is tijdig en het wordt ontvankelijk verklaard.

3. Ten gronde

(1)
Het Openbaar Ministerie heeft destijds een negatief advies verleend op grond van

- Het niet voldoen aan een van de grondvoorwaarden

Men moet 5 jaar wettelijk in België verblijven, de relevante aan de verklaring voorafgaande periode van ononderbroken wettelijk hoofdverblijf is de periode van 5 jaar voorafgaand een de datum van het afleggen van de verklaring. Er was een onderbreking van het hoofdverblijf doordat verzoeker ambtelijk geschrapt was van 25 oktober 2021 tot 30 november 2021.

- Gewichtige feiten eigen aan de persoon

Verzoeker kreeg een minnelijke schikking van 200,00 euro wegens inbreuken inzake het voorlopig rijbewijs B in 2020. Een dossier inzake een verkeersongeval met gewonden – onopzettelijke slagen en verwondingen werd in 2023 geseponeerd.

(2)
Verzoeker stelt dat de ambtelijke schrapping op een administratieve onzorgvuldigheid in zijn hoofde berust, maar dat hij wel afdoende aantoont dat hij ononderbroken in het rijk verbleef. Het gemeentebestuur heeft dan ook een code 003 toegevoegd in het rijksregister op 29 maart 2023, waardoor hij wel degelijk voldoet aan de grondvoorwaarden.

Hij stelt zich bovendien altijd correct te hebben gedragen en vraagt om hem de Belgische nationaliteit toe te kennen.

Beoordeling

1.
Om Belg te kunnen worden op basis van art. 12bis §1, 2° WBN moet de vreemdeling gedurende 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats hebben gevestigd in België op grond van een wettelijk verblijf.

De hoofdverblijfplaats is de plaats van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (art. 1, §1, 1° WBN).

Voor de toepassing van de bepalingen van het WBN inzake verkrijging of herkrijging van de Belgische nationaliteit, moet de vreemdeling zijn hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd op grond van een wettelijk verblijf, en dit zowel op het ogenblik van het indienen van zijn verzoek of verklaring als gedurende de onmiddellijk hieraan voorafgaande periode. Zowel het wettelijk verblijf als het hoofdverblijf dienen ononderbroken te zijn. (art. 7bis WBN)

De vraag is derhalve of de ambtelijke schrapping van 25 oktober 2021 tot 30 november 2021 ertoe leidt dat niet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit is voldaan, omdat verzoeker in die periode niet was ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen of wachtregister.

Omdat verzoeker kon bewijzen dat hij tijdens de periode van ambtelijke schrapping wel degelijk in België verbleef (door loonfiches en geldafhalingen), beschouwde de dienst Vreemdelingenzaken de korte periode van niet-inschrijving niet als een onderbreking in het verblijfsstatuut en werd de schrapping van het verblijfsstatuut bij de ambtelijke schrapping hersteld. Om dat duidelijk te maken werd dit geregistreerd onder een code IT003 in het rijksregister.

Het staat niet ter discussie dat eiser de vereiste periode wettig in het Rijk heeft verbleven, maar wel dat hij zijn hoofdverblijfplaats er ononderbroken had gevestigd in de 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

De rechtbank is van oordeel dat de vestiging van de hoofdverblijfplaats niet kan beschouwd worden als het normdoel op zich, maar wel als middel om een ononderbroken wettelijk hoofdverblijf in het rijk aan te tonen.

Ondanks het gegeven dat eiser een ruime maand ambtelijk geschrapt was en dus geen inschrijving als hoofdverblijf had, is toch bevestigd in het rijksregister dat het verblijf in het rijk ononderbroken was.

Aangezien aan het normdoel van art. 12bis WBN werd voldaan is de rechtbank van oordeel dat verzoeker wel degelijk voldoet aan de grondvoorwaarden.

2.
De gewichtige feiten eigen aan de persoon worden nader bepaald in artikel 1, § 2, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en in art. 2 van het KB van 14/1/13 tot

uitvoering van de wet van 4/12/12 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratie neutraal te maken (uitvoeringsKB)

De wetgever heeft met deze lijsten van gewichtige feiten aangegeven welke elementen alleszins als gewichtig feit dienen beschouwd te worden en het verkrijgen van de Belgische nationaliteit verhinderen.

Volgens de evolutie in de cassatierechtspraak zijn de lijsten van wet en KB als exhaustief te aanzien. (zie Cass. 24 oktober 2019, www.cass.be C.19.0159N, Cass. 27 april 2020, www.cass.be, C.19.0487.N (niet exhaustief) tgo. Cass. 17 juni 2022, www.cass.be. C. 20.0448 F (limitatief)).

Dit maakt evenwel niet dat elke appreciatie met betrekking tot feiten die niet nadrukkelijk in de lijst als gewichtig feit omschreven zijn, uitgesloten zou zijn.

In het kader van deze bepalingen dient alleszins gekeken te worden naar de moraliteit van de kandidaat-Belg en naar zijn respect voor de Belgische wetten en normen. (zie in deze zin bv Cass. 24 oktober 2019, www.cass.be C.19.0159N, Cass. 27 april 2020, www.cass.be, C.19.0487.N)

In de lijsten komt ook de toetsing aan artikel 23 § 1 WBN voor.

Ernstige tekortkomingen aan verplichtingen die gelden voor een Belgische burger kunnen ook ten aanzien van een kandidaat-Belg gelden als gewichtige feiten eigen aan de persoon die de verkrijging van de Belgische nationaliteit beletten. (zie in deze zin Cass. C.23.0101N, 11 april 2024, www.cass.be)

Bijgevolg laat het begrip "ernstige tekortkoming aan hun verplichtingen als Belgisch burger", bepaald in art. 23 §1 WBN, waarnaar art. 1 § 2, 4° WBN verwijst, ruimte voor appreciatie of de aangehaalde feiten van aard zijn om een beletsel te vormen voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit.

De vraag wat dit betreft is derhalve of de minnelijke schikking van 200,00 euro wegens inbreuken in verband met het voorlopig rijbewijs, 6 onmiddellijke inningen wegens verkeersovertredingen en 1 geseponeerd dossier wegens een verkeersongeval met gewonden, met daarbij nog een melding wegens nachtelijke lawaaihinder voldoende zwaarwichtig zijn om te kunnen beschouwd worden als ernstige tekortkoming aan de verplichtingen als Belgisch burger van verzoeker die als beletsel vormen voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit.

De rechtbank is van oordeel dat dit niet het geval is, zoals ook aangehaald in het advies van het Openbaar Ministerie.

Het verzoek van verzoeker dient aldus gegrond te worden verklaard.

De Belgische Staat wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van het geding. De rechtbank ziet geen redenen om deze kosten ten laste van eiser te leggen, zoals opgenomen in het advies van het Openbaar Ministerie.

4. Beslissing

De rechtbank doet uitspraak op eenzijdig verzoekschrift en in eerste aanleg en verklaart de vordering van verzoeker ontvankelijk en gegrond.

De rechtbank zegt voor recht dat de verklaring om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, overeenkomstig artikel 12*bis* §1, 2° van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit afgelegd door verzoeker op 13 februari 2024, dient ingeschreven te worden in de registers van de burgerlijke stand te Geel overeenkomstig artikel 15 §5, zesde alinea van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit.

De rechtbank zegt tevens voor recht dat deze verklaring uitwerking krijgt vanaf de inschrijving.

Er wordt opdracht gegeven aan de Griffier tot kennisgeving aan verzoeker overeenkomstig artikel 15 §5, derde alinea van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit.

De kosten van het geding worden ten laste van de Belgische Staat gelegd. Deze worden begroot op 165,00 euro rolrecht en 24,00 euro bijdrage voor het Fonds Juridische Tweedelijnsbijstand; het rolrecht te betalen na uitnodiging daartoe door de FOD Financiën.

Dit vonnis werd uitgesproken op **maandag twee december tweeduizend vierentwintig** in openbare zitting van Kamer TF2N, die samengesteld was uit:
A. WYNANTS, Ondervoorzitter
I. VAN HEES, Griffier-hoofd van dienst

I. VAN HEES, Griffier

A. WYNANTS, Ondervoorzitter

Rolnummer: 24/459/B

Deel I. Rechtsmiddelen die tegen de beslissing open staan

U ontvangt hierbij een beslissing van het gerecht.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

U vindt hierna informatie over de mogelijkheden die u heeft om deze beslissing te betwisten.
Als partij kunt u **hoger beroep** indienen tegen deze beslissing. Hieronder kunt u hierover meer informatie vinden.

Het is raadzaam om een advocaat te raadplegen om u bij te staan (www.advocaat.be of www.avocats.be). Die kan u helpen om de beslissing te begrijpen en de volgende stappen te verduidelijken. Als u besluit deze beslissing te betwisten, kan een advocaat u informeren over uw slaagkansen en ervoor zorgen dat u dit tijdig doet en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

U kunt ook contact opnemen met de Commissie voor Juridische Bijstand van uw gerechtelijk arrondissement (Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen – Tel. 03 260 72 80 – www.advocaat.be/nl/gratis-rechtsbijstand/eerstelijnsbijstand). Deze Commissie kan u verwijzen naar de permanentiediensten van de juridische eerstelijnsbijstand. De permanentiediensten kunnen u gratis een antwoord geven op eenvoudige juridische vragen.

Deel II. Informatie over de rechtsmiddelen

Hoger beroep moet worden ingediend bij:

Hof van Beroep Antwerpen
Britselei 55
2000 Antwerpen

Hoe kunt u dit hoger beroep indienen?

Hoger beroep kunt u indienen via een advocaat.
Een advocaat kunt u vinden via www.advocaat.be of www.avocats.be.

U kunt ook zelf hoger beroep indienen door een verzoekschrift in voldoende exemplaren (één per partij) in te dienen bij de griffie. Dit kan elektronisch via de webpagina eDeposit van Justitie (access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/) of op het hierboven vermelde adres tijdens de openingsuren van de griffie (op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur).

In dit verzoekschrift, de zogenaamde "akte van hoger beroep", moet u onder meer uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de rechter.

Welke termijn moet u naleven?

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT KOSTELOOS AFGELEVERD INGEVOLGE ARTIKEL 1030 GERECHTELIJK WETBOEK

Aan: Meester WUYTS HILARY

Turnhout op: 03/12/2024

RECHTBANK 1ste AANLEG ANTWERPEN · AFD. TURNHOUT ·

DEZE KOPIE MAG NIET WORDEN AANGEWEND ALS PROCESSTUK